

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3289/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพโอเนียร์แอร์เฟรท
ฯ

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปซิฟิค การ ทอ กับ
พวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 4, มาตรา 179

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 14

โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองให้ชำระหนี้ตามสัญญาจ้างต่อศาลแพ่งโดยระบุในคำฟ้องว่าจำเลยทั้งสองมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ศาลแพ่งสั่งรับคำฟ้องของโจทก์ไว้แล้ว แต่ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยทั้งสองไม่ได้ เพราะจำเลยทั้งสองมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดสมุทรสาคร โจทก์จึงแก้ฟ้องเกี่ยวกับภูมิลำเนาของจำเลยทั้งสองใหม่ ศาลแพ่งอนุญาตและในวันเดียวกันโจทก์ยื่นคำร้องขออนุญาตฟ้องจำเลยทั้งสองที่ศาลแพ่ง ศาลแพ่งอนุญาต เมื่อศาลแพ่งมีอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตของศาลแพ่งและจำเลยมีภูมิลำเนานอกเขตศาลแพ่งตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 14(4) ได้ด้วยและศาลแพ่งอนุญาตให้โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลแพ่งได้ตามคำร้องขอของโจทก์แล้ว แม้คำร้องขอของโจทก์จะยื่นเข้ามาภายหลังจากยื่นคำฟ้องแล้วก็ตามย่อมแสดงว่าศาลแพ่งใช้ดุลพินิจยอมรับพิจารณาพิพากษาคดีของโจทก์ตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว ศาลแพ่งมีอำนาจพิจารณาคดีต่อไปได้.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่าจำเลยทั้งสองได้ตกลงว่าจ้างโจทก์ให้ทำการนำสินค้าของจำเลยเข้ามาและส่งออกนอกประเทศหลายครั้งเสียค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงิน 59,891 บาทขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้คดีหลายประการและให้การว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลแพ่งเพราะจำเลยทั้งสองมิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจของศาลแพ่งแต่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดสมุทรสาครทั้งมูลคดีไม่ได้เกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาลแพ่งด้วย การขออนุญาตฟ้องคดีจะต้องยื่นคำร้องมาพร้อมกับคำฟ้องแต่โจทก์ยื่นคำร้องภายหลังจากได้ยื่นคำฟ้องแล้วเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 62,268.33บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 59,891 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าปัญหาตามฎีกาของจำเลยทั้งสองมีว่าที่ศาลแพ่งรับคำฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณานั้นชอบหรือไม่ข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสอง

ต่อศาลแพ่งโดยระบุในคำฟ้องว่าจำเลยทั้งสองมีภูมิลำเนาอยู่แขวงจักรวรรดิเขต
สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลแพ่งศาลแพ่งสั่งรับคำฟ้อง
ของโจทก์ไว้แล้วต่อมาส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยทั้งสองในเขตอำนาจ
ของศาลแพ่งไม่ได้เพราะปรากฏว่าจำเลยทั้งสองมีภูมิลำเนาอยู่อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาครโจทก์จึงขอแก้ฟ้องโดยขอแก้ภูมิลำเนาของจำเลยทั้งสองใหม่ศาล
แพ่งอนุญาตและในวันเดียวกันนั้นโจทก์ยื่นคำร้องขออนุญาตฟ้องจำเลยทั้งสองที่ศาล
แพ่ง ศาลแพ่งอนุญาตตามคำร้องของโจทก์พิเคราะห์แล้วเห็นว่าประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 4 (2) บัญญัติถึงการยื่นคำฟ้องไว้ว่าให้เสนอต่อศาลที่
จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนั้นแต่ถ้าโจทก์ประสงค์จะยื่นคำฟ้องต่อศาลที่มูลคดี
เกิดขึ้นให้โจทก์ยื่นคำร้องแสดงให้เห็นว่าการพิจารณาคดีในศาลนั้น ๆ จะเป็นการ
สะดวกศาลจะใช้ดุลพินิจอนุญาตให้โจทก์ยื่นคำฟ้องตามที่ขอนั้นก็ได้ จะเห็นได้ว่า
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 4 นี้เป็นบทบัญญัติที่ใช้แก่ศาลทั่วไป
แต่สำหรับศาลแพ่งแล้วยังมีอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตอำนาจ
ศาลแพ่งและจำเลยมีภูมิลำเนานอกเขตศาลแพ่งตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
มาตรา 14 (4) อีกด้วยสำหรับคดีนี้เมื่อศาลแพ่งอนุญาตให้โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองต่อ
ศาลแพ่งได้ตามคำร้องขอของโจทก์แล้วแม้คำร้องขอของโจทก์จะยื่นเข้ามาภายหลัง
จากยื่นคำฟ้องแล้วก็ตามย่อมแสดงว่าศาลแพ่งใช้ดุลพินิจยอมรับพิจารณาพิพากษาคดี
ของโจทก์ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 14 (4) แล้วไม่ว่ามูลคดีจะเกิดขึ้นใน
เขตอำนาจของศาลใด ศาลแพ่งก็ใช้ดุลพินิจอนุญาตได้กรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่า
มูลกรณีเกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาลแพ่งหรือไม่ดังที่จำเลยทั้งสองยกขึ้นเป็นข้อฎีกา
หนึ่งที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าตามคำร้องขออนุญาตฟ้องของโจทก์เห็นได้ว่าโจทก์มี
ความมุ่งหมายขออนุญาตฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 4
(2) นั้นเห็นว่าตามคำร้องของโจทก์มิได้ระบุว่าโจทก์ขออนุญาตฟ้องตามมาตรา 4 (2)
แต่อย่างไรแต่ข้อความในคำร้องของโจทก์บางตอนจะเข้าหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้

ในมาตรา 4 (2) บ้างก็ตามศาลแพ่งก็มีอำนาจรับคำฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษา
ได้โดยอาศัยอำนาจตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 14 (4) ศาลอุทธรณ์
พิพากษาชอบแล้วฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(เสงี่ยม ทวีชัยการ-ยนต์ พिरวินิจ-พลจิตต์ ดียืน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ